

যাকাতের আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাসআলা

★ বিয়ে-শাদিতে মোহরানার যে অংশ বাকি থাকে তা স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা। কিন্তু এই পাওনা স্বামীর ওপর যাকাত ফরয হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাবের সময় এই ঋণ বাদ দেওয়া যাবে না; বরং সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/২৬১

উল্লেখ্য যে, বিনা ওয়রে মোহরানা আদায়ে বিলম্ব করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

উদাহরণস্বরূপ কেউ এক লক্ষ টাকার মালিক। মোহর বাবদ স্ত্রীর কাছে ৬০ হাজার টাকা ঋণী। এমতাবস্থায় তাকে পুরো এক লক্ষ টাকার যাকাত দিতে হবে। ৬০ হাজার টাকা ঋণ বাদ দিয়ে ৪০ হাজার টাকার যাকাত দিলে তা সहीহ হবে না।

★ স্বামীর কাছে পাওনা মোহরানা নিসাব পরিমাণ হলেও তা স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরয হয় না। হস্তগত হওয়ার পর যদি আগে থেকেই ঐ মহিলার কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ না থাকে তাহলে এখন থেকে বছর গণনা শুরু হবে এবং বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি স্ত্রী মোহরানা পাওয়ার আগ থেকেই নিসাব পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের মালিক থেকে থাকে তাহলে এই সদ্যপ্রাপ্ত মোহরানা অন্যান্য টাকা-পয়সা বা সম্পদের সাথে যোগ হবে এবং সেই সব পুরানো সম্পদের বছর পূর্ণ হওয়ার পর সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

★ অন্যের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে। অন্যথায় সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকাত আদায় হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/২৬৯)

★ হজ্জের উদ্দেশ্যে কিংবা ঘর-বাড়ি নির্মাণ, ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদি ইত্যাদি প্রয়োজনের জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করা হচ্ছে তা-ও এর ব্যতিক্রম নয়। সঞ্চিত অর্থ পৃথকভাবে কিংবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে নিসাব পরিমাণ হলে এবং নিসাবের ওপর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরয হবে। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তা যদি খরচ হয়ে যায় তাহলে যাকাত ফরয হবে না। (মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক হাদীস ৭০৩২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩২৫)

★ যাকাতের টাকা এমন দরিদ্রকে দেওয়া উত্তম যে দ্বীনদার। দ্বীনদার নয় এমন লোক যদি যাকাতের উপযুক্ত হয় তাহলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে। কিন্তু যদি প্রবল ধারণা হয় যে, যাকাতের টাকা দেওয়া হলে লোকটি সে টাকা গুনাহের কাজে ব্যয় করবে তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।

★ বেতন বা বোনাস হিসেবে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না। সুতরাং কেউ যদি কাজের লোক রাখার সময় বলে, মাসে এত টাকা করে পাবে আর ঈদে একটা বড় অংক পাবে। এক্ষেত্রে ঈদের সময় দেওয়া টাকা যাকাত হিসাবে প্রদান করা যাবে না। সেটা তার পারিশ্রমিকের অংশ বলেই ধর্তব্য হবে।

★ গৃহের আসবাবপত্র যেমন খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল, ফ্রিজ, আলমারি ইত্যাদি এবং গার্হস্থ সামগ্রী যেমন হাড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, গ্লাস ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তা যত উচ্চমূল্যেরই হোক না কেন। (মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক হাদীস ৭০৯৩, ৭১০২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৫৬০; আদুররুন্ন মুখতার ২/২৬৫)

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, যেসব বস্তুর উপর যাকাত আসে না সেগুলোতে যদি সোনা-রূপা সংযুক্ত থাকে তাহলে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে এই সংযুক্ত সোনা-রূপারও যাকাত ফরয হবে।

★ অবৈধ সম্পদের বিধান হল, তা মূল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সেই টাকা বা সম্পদ সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরীবকে বা জনহিতকর কোন কাজে দান করে দিতে হবে।

উদাহরণতঃ কারো কাছে এক লক্ষ টাকা আছে। তন্মধ্যে থেকে পঁচিশ হাজার টাকা অবৈধ। তাহলে সেই পঁচিশ হাজার টাকা মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। তা সম্ভব না হলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া পুরোটাই দান করে দিতে হবে। বাকি পঁচাত্তর হাজার টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি অবৈধভাবে স্বর্ণালঙ্কারের মালিক হয়, তখনো উপরোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

★ যাকাত আদায় পূর্ণ হবার জন্য শর্ত হলো, আবশ্যিকীয় যাকাতের অর্থ হকদারের মালিকানাধীন করে দেয়া। যতটুকু হকদারের মালিকানাধীন হবে, ততটুকুই যাকাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং হকদারের কাছে পৌঁছানোর খরচ যাকাত হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।

সেই হিসেবে বিকাশ, রকেট, নগদ, উপায় বা অন্যান্য মাধ্যমে যাকাতের অর্থ হকদারের কাছে পৌঁছাতে হলে খরচসহ তা পাঠাতে হবে। নতুবা খরচের অংশ যাকাত হিসেবে আদায় হয়নি বলে সাব্যস্ত হবে।

★ যাকাতের টাকা উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা যাকাত আদায়কারীর কর্তব্য। কেউ যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত বলে প্রবল ধারণা হলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। আর ঘোষণা দিয়ে যাকাতের কাপড় বা অর্থ বিতরণ করা হলে এক্ষেত্রে আগত লোকদের অবস্থা একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। যেন যাকাত তার হকদারদের কাছেই পৌঁছে। অবশ্য নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী কাউকে দরিদ্র মনে করে যাকাত দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পরে ভুল প্রমাণিত হলে অর্থাৎ সে দরিদ্র ছিল না এমন প্রমাণিত হলেও ঐ যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি যাকাতের উপযুক্ত নয় তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়। কেউ গ্রহণ করে ফেললে তার দায়িত্ব হবে মালিককে তা ফেরত দেওয়া কিংবা কোনো দরিদ্রকে সদকা করে দেওয়া। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৬৫৩০; তাবযীনুল হাকামেক ২/১২৯; বাদায়েউস সানায়ে ২/১৬৩; ফাতহুল কাদীর ২/২১৪; আলবাহরর রায়েক ২/২৪৭-৪৮; রদুল মুহতার ২/৩৫২)

★ যাকাত শুধু মুসলমানদেরকেই দেওয়া যাবে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা অন্য কোনো অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া হলে যাকাত আদায় হবে না। তবে নফল দান-খায়রাত অমুসলিমকেও করা যায়। (মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক হাদীস ৭১৬৬, ৭১৬৭, ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৫১৬-৫১৭)

★ কোনো লোককে যাকাতের উপযুক্ত মনে হওয়ায় তাকে যাকাত দেওয়া হল, কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল যে, লোকটির নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দিতে হবে না। তবে যাকে যাকাত দেওয়া হয়েছে সে যদি জানতে পারে যে, এটা যাকাতের টাকা ছিল এক্ষেত্রে তার ওপর তা ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব।

★ যাকাত দেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, যাকাত-গ্রহীতা অমুসলিম ছিল তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় যাকাত দিতে হবে।

★যাকাতের উদ্দেশ্যে টাকা পৃথক করে রাখলেও মালিক তা প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। তবে পরে যাকাত আদায়ের সময় যাকাতের নিয়ত করতে হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদীস ১০৩৯১, ১০৩৯২)

★যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে কিছু টাকা দান করা হয়েছে, কিন্তু দান করার সময় দানকারীর মনে যাকাতের নিয়ত ছিল না তা গ্রহীতার কাছে সেই টাকা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে। তদ্রূপ যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে কোনো খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হলে গ্রহীতা তা খেয়ে ফেলার বা বিক্রি করে দেওয়ার আগে যাকাতের নিয়ত করলেও যাকাত আদায় হবে। এরপরে যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত হিসাবে আদায় হবে না। (আব্দুররুফ মুখতার ২/২৬৮; রদুল মুহতার ২/২৬৮-২৬৯)

★যাকাতের টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার আগেই তা চুরি হয়ে গেল বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট হয়ে গেল তাহলে যাকাত আদায় হয়নি। পুনরায় যাকাত দিতে হবে। (মুসান্নাফে আবদুর রায়যাক হাদীস ৬৯৩৬, ৬৯৩৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৫৩১-৫৩২; রদুল মুহতার ২/২৭০)

★যাকাত গ্রহণকারীকে একথা জানানোর প্রয়োজন নেই যে, তাকে যাকাত দেওয়া হচ্ছে। যেকোনোভাবে দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের মাল দেওয়া হলে মালিক যদি মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (রদুল মুহতার ২/২৬৮)

★কোনো দরিদ্র ব্যক্তির কাছে কারো কিছু টাকা পাওনা আছে। এখন সে যদি যাকাতের নিয়তে পাওনা মাফ করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। তাকে যাকাত দিতে হলে নিয়ম হল, প্রথমে তাকে যাকাত প্রদান করা এরপর সেখান থেকে ঋণ উসূল করে নেওয়া। (আব্দুররুফ মুখতার ২/২৭০; রদুল মুহতার ২/২৭১)

★ নিম্নোলিখিত সম্পদগুলোর যাকাত আসে না। এই সব সম্পদের মূল্য যত বেশিই হোক না কেন। ১. বসবাসের ঘর বাড়ি। ২. ভাড়া দেওয়ার ঘর বাড়ি। তবে তার থেকে ভাড়া বাবদ যে টাকা আসবে, তা নেসাব পরিমাণ হলে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওই টাকার যাকাত দিতে হবে। ৩. ব্যবহার্য কাপড়-চোপড়, চাদর, বিছানা ইত্যাদি। ৪. ঘরের আসবাবপত্র। যেমন ফার্নিচার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি। ৫. বাহন। যেমন প্রাইভেট কার, মোটর সাইকেল, সাইকেল ইত্যাদি। তবে এগুলো ভাড়ায় চালিত হলে ভাড়া বাবদ টাকার ওপর পূর্ব শর্ত অনুযায়ী যাকাত আসবে। ৬. ঘরে রাখা খাবারের জিনিসপত্র। যেমন চাল, গম, আলু, পিয়াজ ইত্যাদি।

৭. স্বর্ণ-রূপা ছাড়া অন্যান্য সাজসজ্জার জিনিসপত্র। ৮. হীরার তৈরি অলংকারাদি। যদি তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে না রাখা হয়। ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলে যাকাত ফরয হবে। ৯. পড়ার উদ্দেশ্যে রাখা বইপত্র। ১০. পেশাজীবীদের বিভিন্ন জিনিসপত্র। যেমন মেশিন, কারখানা, ভাড়ায় চালিত গাড়ি, বাস, ট্রাক এবং কৃষকদের কৃষিকাজের সামগ্রী, যেমন ট্রাক্টর, লাঙ্গল জোয়াল ইত্যাদি। অনুরূপ গাহস্থ্য সামগ্রী যেমন হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, গ্লাস ইত্যাদির ওপর জাকাত ফরজ নয়। (মুসান্নাফে আবী শায়বা, হাদীস : ১০৫৬০)

পরিধানের বস্ত্র, জুতা যদি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশিও থাকে, তবুও তাতে জাকাত ফরজ হয় না। (রদুল মুহতার : ২/২৬৫) অথবা যে সকল জিনিস ক্রয়ের সময় এগুলো বিক্রির দ্বারা ব্যবসা করার উদ্দেশ্য হয় না।

★ ব্যবসায়ীরা তাদের যে সকল পণ্য বাকিতে বিক্রি করে থাকে সে বকেয়া টাকার যাকাতও তাদেরকে আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা এ টাকার যাকাত বিক্রির পর থেকে নিয়মিত আদায় করতে পারে অথবা টাকা হস্তগত হওয়ার পর পেছনের বছরগুলোর যাকাত একত্রেও পরিশোধ করতে পারে। অবশ্য যদি কোনো পাওনা টাকার ব্যাপারে এমন

আশঙ্কা প্রবল হয় যে, ওই টাকা আর পাওয়া যাবে না তবে সে টাকার যাকাত দিতে হবে না। এরপর যদি ওই টাকা হস্তগত হয়ে যায় তাহলে তখন থেকে তা যাকাতের নেসাবভুক্ত হবে।

★ অবিক্রীত পণ্যের বর্তমান বাজার দর হিসাব করে যাকাত আদায় করবে। অর্থাৎ যেদিন তার যাকাত-বর্ষ পূর্ণ হয়েছে সেদিন তার ব্যবসায়িক পণ্যগুলো একত্রে বিক্রি করে দিলে যে দাম পাওয়া যেত সে মূল্যের হিসাবে যাকাত প্রদান করবে।

★ দোকান বাসার সিকিউরিটি হিসেবে প্রদত্ত এডভান্সের যাকাত কার উপর আসবে?
আসল কথা হল, আমাদের দেশে প্রচলিত এডভান্স পদ্ধতিই শরীয়ত সম্মত নয়।

কারণ, যে এডভান্স নেয়া হয়, তা মূলত জামানত হয়। আর জামানতের টাকা গ্রহিতার জন্য খরচ করা বৈধ হয় না। অথচ যিনি জামানত গ্রহণ করেন সেই বাড়ি বা দোকানের মালিক উক্ত টাকা খরচ করে ফেলেন। তাহলে এভাবে চুক্তিটিই নাজায়েজ হয়ে থাকে।

তবে এক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করলে উক্ত চুক্তিটি জায়েজের আওতাভুক্ত হয়। সেটি হল, দীর্ঘ মেয়াদী ভাড়া চুক্তি সম্পাদন। অর্থাৎ ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের সময় প্রতি মাসের নির্দিষ্ট ভাড়ার কথা উল্লেখ করা হবে। তারপর সামনে আগত মাসের ভাড়া অগ্রীম পরিশোধ করার নামে উক্ত অতিরিক্ত টাকা প্রদান করা হবে। প্রতি মাসে ভাড়াটিয়া নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করতে থাকবে। আর যে মাসে উক্ত স্থান থেকে ভাড়াটিয়া চলে যাবে তার কয়েক মাস আগে থেকে ভাড়াদাতার কাছে জমাকৃত উক্ত টাকা থেকে ভাড়া পরিশোধ করে নেয়া হবে। আর যদি কোন অর্থ তারপরও বেঁচে যায়, তাহলে মালিক তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

যদি এ সুরত অবলম্বন করা হয়, তাহলে উক্ত চুক্তিটি এবং অতিরিক্ত টাকা প্রদানটি একটি জায়েজ চুক্তি হবে। তাই উক্ত অতিরিক্ত টাকার মালিক হয়ে যাবে বাড়ির মালিক। এতে মৌলিকভাবে ভাড়াটিয়ার কোন মালিকানা বাকি থাকবে না। যেহেতু ভাড়াটিয়া উক্ত টাকার মালিক থাকছে না, তাই তার উপর উক্ত টাকার যাকাত আবশ্যিক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে যেহেতু বাড়ির মালিক উক্ত টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে, তাই উক্ত টাকা খরচ করা তার জন্য জায়েজ হবে। সেই সাথে উক্ত টাকার যাকাতও তার উপর আবশ্যিক হবে। {জাদীদ ফিকহী মাসায়েল-১/১৪৭-১৪৮, মালে হারাম আওর উসকে মাসারেফ ওয়া আহকাম-৮৫}

আর যদি টাকাটি শুধু জামানত হিসেবে বা আমানত হিসেবে দোকান ও বাড়ি মালিকের কাছে গচ্ছিত রাখা হয়, এক্ষেত্রে মূল মালিক যেহেতু যিনি দোকান বা বাসা ভাড়া নিচ্ছেন তিনিই থাকেন। তাই উপরোক্ত টাকার যাকাত দোকান বা বাসা ভাড়াকারী ব্যক্তি তথা টাকা জমাদাতা ব্যক্তির উপরই আসবে। আরেক শব্দে বললে, যিনি সিকিউরিটি হিসেবে টাকা রাখছেন, তার উপর যাকাত আসবে।

★ মিল-কারখানা ইত্যাদির যন্ত্রপাতির উপর যাকাত ফরয নয়। তবে মিল-কারখানা থেকে উৎপাদিত পণ্যের উপর যাকাত ফরয। আসবাব-পত্র ইত্যাদি তৈরির উদ্দেশ্যে যে সব কাঁচামাল কারখানায় রাখা হয়। তার উপর যাকাত ফরয। [ফাতওয়ায়ে শামী: ২/৬৫৫]

★ প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্তনকৃত টাকা দু ধরনের হয়। ১. ঐচ্ছিক কর্তনকৃত। ২. বাধ্যতামূলকভাবে কর্তনকৃত। যদি ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের কর্তনকৃত টাকা হয় তাহলে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। আর যদি বাধ্যতামূলকভাবে কর্তনকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা হয় তাহলে হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত নেই। (ফাতওয়ায়ে উসমানী ২/৫০)

★ হারাম মালের যাকাত বিধান:

অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদকে হারাম মাল বলা হয়। যেমন জুয়া, লটারী, ইত্যাদি। হারাম মালের ক্ষেত্রে আসল বিধান হচ্ছে, যদি মালিকের নিকট উক্ত মাল পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে তার নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অন্যথায় সাওয়াবের নিয়ত না করে বরং হারাম সম্পদের কুফল ও শাস্তি হতে পরিত্রাণের নিয়তে সদকা করতে হবে। [জাদীদ ফেকহী মাসয়িল : ৫০]

★ টিভি চ্যানেলে যাকাত : কেউ কেউ ধর্মভিত্তিক টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার জন্যও যাকাত চেয়ে থাকে, অনেক লোক আবার তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদানও করে থাকে। মনে রাখতে হবে এটি যাকাতের কোনো খাত নয়। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম যাকাত। তা আদায় করা যেমন ফরজ তেমনি যথাস্থানে উপযুক্ত পাত্রে দেয়াও ফরজ। কেউ কোনো আহ্বান করলেই তাতে সাড়া দেয়ার আগে বিজ্ঞ আলেমদের থেকে মাসআলা জেনে নেয়া খুবই জরুরি। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি যাকাত বোর্ড, দাতব্য সংস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

★ কেউ যদি কোনো যানবাহনের (যেমন: প্লেন, ট্রেন, বাস ইত্যাদির) টিকেট কিনে এবং পরে তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়, তাহলে টিকিটের গায়ে-লিখিত মূল্যেই তা বিক্রি করতে হবে, তার অতিরিক্ত দামে বিক্রি করা যাবে না। যদি অতিরিক্ত দামে বিক্রি করেই ফেলে, তাহলে সেই অতিরিক্ত অর্থটুকু টিকিটটির ক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। এক্ষেত্রে যদি ক্রেতার খোঁজ পাওয়া না যায়, তাহলে অতিরিক্ত অর্থটুকু ওই ক্রেতার পক্ষ থেকে গরিব-অভাবীদের মাঝে দান করে দেয়ার নিয়তে দান করে দিতে হবে। [আল-মাবসুত, সারাখসী- ১৫/১৩০; আল-বাদায়েউস সানায়ে, কাসানী- ৪/৬৭; আল-বাহরর রায়েক- ৭/৩০৪; রাদ্দুল মুহতার, শামী- ৬/২৮]

★ যাকাত ও ট্যাক্সের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

যাকাত ইসলামের একটি মৌলিক আর্থিক ফরয ইবাদত। তাই এতে নিয়ত আবশ্যিক। ইখলাস ও আল্লাহভীতি অপরিহার্য। যাকাতের রয়েছে নির্দিষ্ট খাত। যে খাতগুলোর বাইরে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যায় না। অমুসলিম কিংবা সাধারণ উন্নয়নমূলক কাজে তা ব্যবহার করা জায়েয হয় না। অনুরূপভাবে যাকাতের পরিমাণ বা হারও নির্ধারিত। তা ওয়াজিব হওয়ার জন্যও রয়েছে নির্দিষ্ট সীমারেখা। অতপর তা আদায় করার জন্য রয়েছে এক বছরের সীমারেখা। বিশেষ কিছু মালের মধ্যেই তা ওয়াজিব হয়ে থাকে। সব ধরনের মালের মধ্যে তা ওয়াজিব হয় না। এ সবই কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রমাণিত। এতে কোনো ধরনের পরিবর্তনের সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে ট্যাক্স ইবাদত নয়। বরং তা সরকার থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে দিতে হয়। কিংবা এটা এক প্রকার সরকারের প্রতি সহযোগিতাও বটে। এর জন্য কোনো পরিমাণ বা হার নির্ধারিত নেই। থাকলেও পরিবর্তনের

সুযোগ থাকে। অনুরূপভাবে এর জন্য কোনো নিয়তের প্রয়োজন হয় না। তা ব্যয়ের জন্যও নির্দিষ্ট খাত নেই। আর না এর জন্য সেসব উপযোগী সীমারেখা রয়েছে যা শরিয়ত যাকাতের জন্য স্থির করে থাকে। বরং অনেক সময় এটি জুলুমের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (জাদিদ ফিকহি মাসায়িল ১৭৫)

★ ‘আমানত দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রকল্প’-এর মেয়াদ-কাল পূর্ণ হওয়ার আগে টাকা উত্তোলন করতে না পারলেও ওই একাউন্টে গচ্ছিত টাকা আপনার মালিকানাধীন। আর ব্যাংকের ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল প্রকার একাউন্টের গচ্ছিত টাকা সন্দেহাতীতভাবে যাকাতযোগ্য। চাই কারেন্ট একাউন্ট হোক, মোদারাবা বা সেভিংস একাউন্ট হোক বা ফিক্সড ডিপোজিট হোক বা দীর্ঘমেয়াদী ডিপোজিট হোক; সবপ্রকার একাউন্টের যাকাত আদায় করতে হবে যদি সে নেসাবের মালিক হয়। কাজেই যেদিন আপনার যাকাতের অর্থ বছর পূরা হবে ঐদিন উক্ত একাউন্টদ্বয়ের ব্যাংক স্ট্যাটমেন্ট দেখে গচ্ছিত টাকাগুলোর যাকাত হিসাব করে আদায় করবেন। (ফাতাওয়ায়ে উসমানী ২/৭১)

★ যার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ আছে কিন্তু সে এমন ঋণগ্রস্থ যে, ঋণ পরিশোধ করে দিলে তার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকে না তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে। তবে শিল্পঋণের হুকুম এ থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ কারো যদি ব্যক্তি মালিকানায় নেসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে এবং শিল্পঋণও থাকে তাহলে সে ব্যক্তিগত যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত আদায় করবে। ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে শিল্পঋণ বাদ দিবে না।

আর ভাই বোন ভতিজা, ভাগনে, চাচা, মামা, ফুফু, খালা, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রমুখ আত্মীয় স্বজন গরীব অসহায় হলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে। তবে নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, প্রমুখ উর্ধ্বতন আত্মীয় স্বজন এবং ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি প্রমুখ অধস্তন আত্মীয়-স্বজন গরীব হলেও তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয হবে না। তদ্রূপ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দিতে পারবে না।

কারণ, শরীয়তের দৃষ্টিতে স্ত্রীর ভরণে পোষণ যেহেতু স্বামীর জিম্মায় তাই স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। কেননা স্বামী যখন স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিবে এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে স্ত্রী নিজেই নিজের যাকাত গ্রহণ করবে। তাই তা জায়েজ নয়। প্রকাশ থাকে যে, যাকাত গ্রহণ করতে পারে এমন আত্মীয়স্বজনকে যাকাত দিলে যাকাত দেওয়ার সওয়াবের পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্কের হক আদায়ের সাওয়াবও হবে। (আলমাবসূত, সারাখসী ৩/৮, ১১; আলবাহরুর রায়েক ২/২৪০-২৪৩; রদ্দুল মুহতার ২/৩৩৯, ৩৪৩, ৩৪৬)

★ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ আলেমদের মতামত হলো- কোনো ব্যক্তির ওপর জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য তাকে সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত (অভাবের ঋণ স্বভাবের ঋণ নয়) হওয়া কিংবা মালিকানাধীন সমুদয় সম্পদ থেকে কৃত ঋণের পরিমাণ বিয়োগ করে যা অতিরিক্ত থাকবে তা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তবেই কেবলমাত্র তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়।

সুতরাং কারও ঋণ যদি এত হয় যা বাদ দিলে তার কাছে নেসাব পরিমাণ জাকাতযোগ্য সম্পদ থাকে না তাহলে তার ওপর জাকাত ফরজ নয়। -মুয়াত্তা মালেক: ১০৭

কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই প্রসিদ্ধ মাসয়ালাটি সব ঋণের ক্ষেত্রে নয়। ঋণ দুই ধরনের হয়। ক. প্রয়োজনাঙ্গী পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে যে ঋণ নেওয়া হয়, খ. ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেওয়া হয়।

প্রথম প্রকারের ঋণ সম্পদ থেকে বাদ দিয়ে জাকাতের নেসাব বাকি থাকে কি না তার হিসাব করতে হবে। নেসাব থাকলে জাকাত ফরজ হবে, অন্যথায় নয়। কিন্তু যে সব ঋণ উন্নয়নের জন্য নেওয়া হয় যেমন কারখানা বানানো, কিংবা ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বানানো অথবা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিলে জাকাতের হিসাবের সময় সে ঋণ ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ এ ধরনের ঋণের কারণে জাকাত কম দেওয়া যাবে না। -মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ৭০৮৭